

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5515/2537

นาย ถวัลย์ หาปัญนะ
นาง น้อย ทอง ที

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 88, มาตรา 246, มาตรา 247

โจทก์จำเลยได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาท และโจทก์ได้ชำระราคาบางส่วนแล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องร้องให้บังคับคดีได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 456 วรรคสอง และแม้ว่าจำเลยไม่ได้ลงลายมือชื่อใน หนังสือสัญญาการซื้อขายที่ดินพิพาท โดย ค. ได้ลงลายมือชื่อในสัญญาแทนจำเลยไป ไม่ว่าจะมีการมอบอำนาจเป็นหนังสือหรือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตามก็ไม่กระทบกระเทือนถึง อำนาจฟ้องของโจทก์ ที่จำเลยขอให้เรียกบัญชีเงินฝากของโจทก์จากธนาคารมาตรวจสอบประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น เมื่อคดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่มีเหตุอันสมควรที่จะเรียกเอกสารดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2529 จำเลยทำสัญญาจะขายที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 3570เลขที่ดิน 165 เล่ม 36 ข. หมู่ที่ 14 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น ในราคา 100,000 บาท ให้แก่โจทก์ โดยโจทก์ชำระราคาในวันทำสัญญา 60,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระในวันจดทะเบียน

โอนจำเลยได้ส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ ต่อมาโจทก์ไถ่ถอน
จำนองที่ดินพิพาทจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาขอนแก่นจำนวน 10,000 บาท
แล้วบอกกล่าวให้จำเลยรับเงินค่าที่ดินอีก 30,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยรับเงิน
30,000 บาท จากโจทก์และจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทแก่โจทก์ มิฉะนั้นให้ถือเอา
ตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และห้ามจำเลยเข้ารบกวนการครอบ
ครองโดยปกติสุขของโจทก์ต่อไป

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้จำเลยรับเงินค่าที่ดินจำนวน 30,000 บาท
จากโจทก์ ให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินน.ส.3 ก. เลขที่ 3570 เล่ม 36 ข. เลขที่ดิน
165 ตำบลบัวใหญ่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แก่โจทก์ ถ้าจำเลยไม่ไปให้ถือเอา
ตามคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย และห้ามจำเลยเข้ารบกวนการครอบ
ครองโดยปกติสุขของโจทก์ต่อไป

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสน
บาท ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 วรรคหนึ่ง จำเลยฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง
เพราะจำเลยไม่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญาการซื้อขายเอกสารหมาย จ.1 และ
แม้นายคำบุญ คำใบสี จะลงลายมือชื่อแทนจำเลยไปก็ไม่ได้มีการมอบอำนาจเป็นหนังสือ
หรือมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใด ในการวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว ศาลฎีกาจำต้อง

ฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบด้วยมาตรา 247 ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 ฟังข้อเท็จจริงมาว่าโจทก์จำเลยได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน พินาทตามเอกสารหมาย จ.1 กันจริงและโจทก์ได้ชำระราคาบางส่วนเป็นเงิน 60,000 บาทแล้ว เห็นว่า เมื่อการซื้อขายที่ดินพินาทโจทก์ได้ชำระราคา 60,000 บาท ให้แก่ จำเลยอันเป็นการได้ชำระหนี้บางส่วนแล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องร้องให้บังคับคดีได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคสอง ถึงแม้จำเลยไม่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญาการซื้อขายเอกสารหมาย จ.1 และแม้นายคำบุญจะลงลายมือชื่อแทนจำเลยไปโดยไม่มีการมอบอำนาจเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือก็ไม่กระทบกระเทือนถึงอำนาจฟ้องของโจทก์

อนึ่ง ที่จำเลยขอให้เรียกบัญชีเงินฝากของโจทก์จากธนาคารออมสิน สาขา น้ำพอง มาตรวจสอบ ประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น คดีนี้ต้องห้ามฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง ไม่มีเหตุอันสมควรที่จะเรียกเอกสารดังกล่าว

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ